

วางท่อประปาที่รู้กล้าที่ดินเอกชนโดยไม่แจ้งให้เจ้าของทราบ ... ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย

นางสาวสุนันทา ศรีเพ็ง พนักงานคดีปกครองชำนาญการ

กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร

สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง

การใช้อำนาจตามกฎหมายของฝ่ายปกครองที่อาจมีผลเป็นการสร้างภาระหรือกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเอกชนนั้น แม้ว่าจะมีกฎหมายให้อำนาจแก่ฝ่ายปกครองในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ฝ่ายปกครองไม่อาจที่จะดำเนินการหรือกระทำการใด ๆ ตามอำเภอใจได้ กล่าวคือ ฝ่ายปกครองจะต้องดำเนินการดังกล่าวตามวัตถุประสงค์หรือภายในขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขั้นตอนที่กฎหมายนั้นกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ฝ่ายปกครองยังจะต้องใช้อำนาจเท่าที่จำเป็นและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ดังเช่นกรณีการใช้อำนาจของการประปาส่วนภูมิภาคในการดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต การส่ง และการจำหน่ายน้ำประปา อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะหรือการให้บริการสาธารณูปโภคอย่างหนึ่งของรัฐ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้การประปาส่วนภูมิภาคมีอำนาจเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ไปใต้ เหนือ ตาม หรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ๆ ในเมื่อที่ดินนั้นมีใช้ที่ตั้งโรงเรือนสำหรับอยู่อาศัยได้ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การประปาส่วนภูมิภาคจะต้องบอกกล่าวโดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าภายในเวลาและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินจะได้มีโอกาสแสดงเหตุที่ไม่สมควรดำเนินการเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคก่อน

การบอกกล่าวโดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินทราบล่วงหน้า ถือเป็นเงื่อนไขซึ่งเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 กำหนดไว้หรือไม่ ? และหากการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการวางท่อประปาหรือเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ในบริเวณดังกล่าวโดยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ศาลปกครองมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนหรือย้ายแนวท่อประปาที่รู้กล้าที่ดินเอกชนหรือไม่ ?

คดีปกครองที่จะนำมาเสนอในฉบับนี้ เป็นกรณีที่มีการประปาส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้รับงบประมาณให้ทำการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ว่าจ้างให้เอกชนเป็นผู้ทำการก่อสร้างโรงกรองน้ำ หอถังสูง และงานเดินท่อน้ำหรือวางท่อประปา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์บริการน้ำประปาไปยังพื้นที่ชุมชน

ต่อมา ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ตรวจพบว่าการวางท่อประปาได้รู้กล้าที่ดินของตน ทำให้เกิดขวางการขุดไถพรวนดินทำการเกษตรและเกิดขวางการตอกเสาเข็มปลูกบ้านพักอาศัย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การประปาส่วนภูมิภาคย้ายแนววางฝังท่อประปาออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยให้ฝังระหว่างแนวถนนกับเสาไฟฟ้า

คดีนี้การประปาส่วนภูมิภาคอ้างว่า การวางท่อประปาในบริเวณที่พิพาทเป็นการใช้อำนาจตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยได้ดำเนินการวางฝังท่อประปาไปในเขตทางหลวงชนบท และก่อนที่จะดำเนินการนั้นได้มีการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากสำนักงานทางหลวงชนบท อีกทั้งเมื่อมีราษฎรผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งอยู่ติดเขตทางหลวงชนบทและติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอรังวัดสอบเขตที่ดิน และพบว่าท่อประปาวางอยู่นอกแนวเขตทางและล้ำเข้าไปในที่ดินของราษฎรรายดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้ทำการรื้อถอนท่อประปาเดิมและวางแนวท่อประปาใหม่เพื่อมิให้รู้กล้าที่ดินของราษฎร และไม่ได้รู้กล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ประเด็นปัญหา คือ การใช้อำนาจของการประปาส่วนภูมิภาคในการวางฝัगत่อประปาได้ดำเนินการตามเงื่อนไขซึ่งเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ ? และถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ?

โดยปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติม คือ ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินทำการรังวัดสอบเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้วปรากฏว่า แนวการฝัगत่อประปาได้รูก้ำเข้าไปในเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยการประปาส่วนภูมิภาคและกรมทางหลวงชนบทมิได้โต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่อย่างใด

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แม้ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 จะบัญญัติให้การประปาส่วนภูมิภาคมีอำนาจเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์ไปได้ เหนือ ตาม หรือข้าม พื้นดินของบุคคลใด ๆ ได้ก็ตาม แต่ก่อนที่จะมีอำนาจดำเนินการดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นอาจยื่นคำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อวินิจฉัยภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งที่หากมีการตรวจสอบกรรมสิทธิ์หรือแนวเขตในที่ดินดังกล่าวแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคย่อมต้องทราบถึงแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่กลับไม่ดำเนินการดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้สิทธิในการแสดงเหตุที่ไม่สมควรต่อคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค จนกระทั่งการประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการฝัगत่อประปาแล้วเสร็จ ดังนั้น การที่การประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการวางฝัगत่อประปาในบริเวณที่พิพาท จึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทราบเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่การประปาส่วนภูมิภาคต้องดำเนินการก่อนที่จะวางท่อประปาหรือเดินท่อน้ำและติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปในพื้นที่ซึ่งมีใช้ที่ตั้งโรงเรือนสำหรับอยู่อาศัยของบุคคลใด ๆ ตามที่พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 กำหนดไว้

ส่วนปัญหาที่ว่า หากการประปาส่วนภูมิภาคไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือซึ่งเป็นขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ ศาลปกครองมีอำนาจสั่งให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการอย่างไร ?

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย การประปาส่วนภูมิภาคจึงต้องย้ายแนววางท่อประปาออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่การที่จะสั่งให้การประปาส่วนภูมิภาคย้ายแนววางฝัगत่อประปาออกไปโดยให้ฝัगरหว่างแนวถนนกับเสาไฟฟ้าตามคำขอของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นอำนาจดุลพินิจของการประปาส่วนภูมิภาคในการกำหนดบริเวณที่ดินสำหรับการเดินท่อประปา ศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้ดุลพินิจดังกล่าวแทนการประปาส่วนภูมิภาคได้ จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 1289/2560)

คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ ได้วางบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการใช้อำนาจในทางปกครองว่า แม้ฝ่ายปกครองจะมีกฎหมายให้อำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่หากไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้ ย่อมเป็นเหตุให้การใช้อำนาจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ กรณีที่กฎหมายให้ดุลพินิจแก่ฝ่ายปกครองในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว กรณีนี้ ซึ่งในการกำหนดตำแหน่งหรือบริเวณการเดินท่อประปานั้น เป็นอำนาจดุลพินิจของการประปาส่วนภูมิภาคที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการ และเหมาะสมกับสภาพในแต่ละพื้นที่ ศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้ดุลพินิจดังกล่าวแทนฝ่ายปกครองที่จะสั่งให้การประปาส่วนภูมิภาควางท่อประปาในบริเวณใดก็ได้